

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3043/2541

บริษัท เค.แอล.เอ็ม.รอยัลดัทช์ แอร์ไลน์
จำกัด

โจทก์

นาย ประมูล จันทร จ่านง กับพวก

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

นาย ชิชณุ ปรพัฒน์

จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 123

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46, มาตรา ข้อ 47

บทบัญญัติเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มีเจตนารมณ์เพื่อเป็นการคุ้มครองนายจ้างและลูกจ้างมิให้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน แม้ตามมาตรา 123 ซึ่งมุ่งหมายมิให้นายจ้างกลั่นแกล้งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องจะได้กำหนดเหตุแห่งการเลิกจ้างไว้ แต่ก็มีได้หมายความว่า เมื่อนายจ้างมีเหตุจำเป็นนอกเหนือจากเหตุแห่งการเลิกจ้างดังกล่าวแล้วนายจ้างจะเลิกจ้างไม่ได้ จึงต้องพิจารณาถึงสาเหตุแห่งการเลิกจ้างเป็นสำคัญ ฉะนั้นแม้การเลิกจ้างจะเป็นเหตุให้ผู้ถูกเลิกจ้างเดือดร้อน แต่ถ้าเป็นความจำเป็นทางฝ่ายนายจ้างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อให้กิจการของนายจ้างดำรงอยู่ต่อไป ก็ย่อมเป็นสาเหตุที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างได้ จำเลยร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องและถูกโจทก์เลิกจ้างในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ ทั้งก่อนที่

โจทก์จะยุบตำแหน่งจำเลยร่วม โจทก์ก็ยังประกอบกิจการได้กำไรอยู่การยุบเลิกตำแหน่งดังกล่าวเป็นเพียงนโยบายของสำนักงานใหญ่ของโจทก์เท่านั้น ทั้งตำแหน่งงานใหม่ที่โจทก์เสนอให้จำเลยร่วมคือรองนายสนามบิน ก็ต้องทำงานเป็นกะบางครั้งต้องทำงานในเวลากลางคืนและทำงานช่วงวันเสาร์อาทิตย์จำเลยร่วมมีครอบครัวจึงไม่สะดวก ส่วนตำแหน่งฝ่ายปฏิบัติการประจำสนามบินมีผลประโยชน์ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมที่จำเลยร่วมทำงานอยู่ จำเลยร่วมจึงปฏิเสธ โจทก์ไม่สามารถหาตำแหน่งงานใหม่ที่เหมาะสมให้แก่จำเลยร่วมได้ การที่จำเลยร่วมปฏิเสธตำแหน่งงานใหม่ที่โจทก์เสนอจึงมิใช่ความผิดของจำเลยร่วม กรณีถือไม่ได้ว่าโจทก์มีเหตุที่จำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในการเลิกจ้างจำเลยร่วม ทั้งการที่โจทก์เลิกจ้างจำเลยร่วมเพราะเหตุยุบตำแหน่งของจำเลยร่วมก็ไม่อยู่ในข้อยกเว้นตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 การที่โจทก์เลิกจ้างจำเลยร่วมในกรณีนี้จึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา 123

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 13 เป็นคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 จำเลยทั้งสิบสามได้มีคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ 10/2539วินิจฉัยว่า โจทก์กระทำการอันไม่เป็นธรรมด้วยการเลิกจ้างนายชิษณุ บุรพัฒน์ลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 และให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายจำนวน 957,060 บาท โจทก์เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้อง เนื่องจากโจทก์จำเป็นต้องเลิกจ้างนายชิษณุเพราะโจทก์มีความจำเป็นต้องยกเลิกตำแหน่งผู้ประสานงานฝ่ายบริการโภชนาการบนเครื่องบินที่นายชิษณุดำรงตำแหน่งอยู่ โจทก์เสนอตำแหน่งใหม่ให้แล้ว นายชิษณุไม่ยอมรับ

โจทก์จึงต้องเลิกจ้างกรณีดังกล่าวไม่ใช่การกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 จำนวนเงินค่าเสียหายที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์กำหนดสูงเกินไป ทั้งกำหนดขึ้นโดยขาดหลักเกณฑ์และเหตุผลในการเลิกจ้างโจทก์ได้จ่ายเงินชดเชยพิเศษกรณีเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 12 เดือนจำนวน 765,648 บาท ให้แก่นายชิษณุไปแล้ว หากถือว่าโจทก์กระทำการอันไม่เป็นธรรมเงินจำนวนดังกล่าวก็เป็นค่าเสียหายที่สมควรแก่กรณีแล้ว โจทก์ไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีกขอให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ 10/2539 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2539 ระหว่าง นายชิษณุ บุรพัฒน์ผู้กล่าวหา กับบริษัทเค แอล เอ็ม รอยัลดัทช์ แอร์ไลน์จำกัด ผู้ถูกกล่าวหาหากศาลเห็นว่าเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ขอให้เปลี่ยนคำสั่งดังกล่าวโดยให้ถือเอาเงินที่โจทก์ได้จ่ายให้แก่นายชิษณุเมื่อเลิกจ้างเป็นค่าเสียหายที่พอสมควรแล้ว ไม่ต้องให้โจทก์จ่ายเงินเพิ่มอีกแต่อย่างใด

จำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 13 ให้การว่า คำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ 10/2539 ขอบด้วยเหตุผลและกฎหมายแล้วขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณา นายชิษณุ บุรพัฒน์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลแรงงานกลางอนุญาต

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่าที่โจทก์อุทธรณ์ การที่โจทก์เลิกจ้างจำเลยร่วมเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้นเห็นว่า บทบัญญัติเรื่องการกระทำอันไม่

เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มีเจตนารมณ์เพื่อเป็นการคุ้มครองนายจ้างและลูกจ้างมิให้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน แม้ตามมาตรา 123ซึ่งมุ่งหมายมิให้นายจ้างกลั่นแกล้งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องจะได้กำหนดเหตุแห่งการเลิกจ้างไว้ 5 ประการด้วยกันแต่ก็มีได้หมายความว่า เมื่อนายจ้างมีเหตุจำเป็นนอกเหนือจากเหตุแห่งการเลิกจ้าง 5 ประการดังกล่าวแล้ว นายจ้างจะเลิกจ้างไม่ได้จึงต้องพิจารณาถึงสาเหตุแห่งการเลิกจ้างเป็นสำคัญ ฉะนั้นแม้การเลิกจ้างจะเป็นเหตุให้ผู้ถูกเลิกจ้างเดือดร้อน แต่ถ้าเป็นความจำเป็นทางฝ่ายนายจ้างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อให้กิจการของนายจ้างดำรงอยู่ต่อไป ก็ย่อมเป็นสาเหตุที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างได้

คดีนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง และถูกโจทก์เลิกจ้างในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสหภาพการจ้างฉบับลงวันที่ 11 เมษายน 2538 มีผลใช้บังคับ ทั้งก่อนที่โจทก์จะยุบตำแหน่งจำเลยร่วมโจทก์ก็ยังประกอบกิจการได้กำไรอยู่ การยุบเลิกตำแหน่งดังกล่าวเป็นเพียงนโยบายของสำนักงานใหญ่ของโจทก์เท่านั้น ทั้งตำแหน่งงานใหม่ที่โจทก์เสนอให้จำเลยร่วมคือรองนายสนามบิน ก็ต้องทำงานเป็นกะ บางครั้งต้องทำงานในเวลากลางคืนและทำงานช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ จำเลยร่วมมีครอบครัวจึงไม่สะดวกส่วนตำแหน่งฝ่ายปฏิบัติการประจำสนามบินมีผลประโยชน์ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมที่จำเลยร่วมทำงานอยู่ จำเลยร่วมจึงปฏิเสธ โจทก์ไม่สามารถหาตำแหน่งงานใหม่ที่เหมาะสมให้แก่จำเลยร่วมได้ การที่จำเลยร่วมปฏิเสธตำแหน่งงานใหม่ที่โจทก์เสนอจึงมิใช่ความผิดของจำเลยร่วมกรณีจึงถือไม่ได้ว่าโจทก์มีเหตุที่จำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในการเลิกจ้างจำเลยร่วม ทั้งการที่โจทก์เลิกจ้างจำเลยร่วมเพราะเหตุยุบตำแหน่งของจำเลยร่วม ก็ไม่อยู่ในข้อยกเว้นตามมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518แต่อย่างใด เช่นนี้ การที่โจทก์เลิกจ้างจำเลยร่วมจึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตาม มาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์

พ.ศ. 2518 ที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์วินิจฉัยว่าการกระทำของโจทก์เป็นการ
กระทำอันไม่เป็นธรรมจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(กมล เพียรพิทักษ์-พรชัย สมรรถเวช-อร่าม หุตางกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>